**HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE**
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

**DE ONDERGETEKENDEN:**
1. Lindenhaeghe Vastgoed I B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "verhuurder";
2. Optiek Van Leeuwen B.V., gevestigd te Goes, hierna te noemen "huurder";

**KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:**

**Artikel 1 Het gehuurde**
1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte aan de Steenweg 21, 4461 HB Goes, met een verhuurbaar vloeroppervlak van ongeveer 120 m², hierna "het gehuurde".
1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opticiënswinkel. Huurder mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen andere bestemming aan het gehuurde geven.
1.3 Huurder heeft het gehuurde bezichtigd en aanvaardt het in de staat waarin het zich op de ingangsdatum bevindt, zoals vastgelegd in een door partijen te ondertekenen opleveringsrapport.

**Artikel 2 Duur, verlenging en opzegging**
2.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar, ingaande op 1 november 2023 en lopende tot en met 31 oktober 2028.
2.2 Na afloop van de in 2.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van vijf jaar, tenzij een van partijen tijdig opzegt.
2.3 Beëindiging van deze overeenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van ten minste twaalf maanden. Opzegging geschiedt per deurwaardersexploot of aangetekende brief.

**Artikel 3 Huurprijs, indexering en servicekosten**
3.1 De huurprijs bedraagt bij aanvang € 33.000,- per jaar, exclusief BTW.
3.2 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 november aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste aanpassing vindt plaats één jaar na de ingangsdatum.
3.3 Naast de huurprijs betaalt huurder een voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten (servicekosten) van € 2.400,- per jaar. Verhuurder verstrekt jaarlijks een overzicht van de werkelijke kosten; een verschil wordt verrekend.
3.4 Partijen kiezen voor met BTW belaste verhuur. Huurder verklaart dat hij het gehuurde blijvend zal gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (ten minste 90%) recht op aftrek van BTW bestaat. Huurder betaalt over de huurprijs en de servicekosten de verschuldigde BTW.

**Artikel 4 Betaling**
4.1 De huurprijs en het voorschot op de servicekosten zijn per kalenderkwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd, uiterlijk op de eerste dag van elk kwartaal.
4.2 Huurder mag de betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst niet verrekenen met een vordering op verhuurder.
4.3 Bij te late betaling is huurder over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand geldt.

**Artikel 5 Zekerheid**
5.1 Huurder verstrekt uiterlijk op de ingangsdatum een bankgarantie ter hoogte van € 11.000,-, afgegeven door een in Nederland gevestigde bank, die geldt tot ten minste zes maanden na het einde van deze overeenkomst.
5.2 Verhuurder mag de zekerheid aanspreken voor alles wat huurder op grond van deze overeenkomst aan verhuurder verschuldigd is.

**Artikel 6 Onderhoud, gebruik en overige bepalingen**
6.1 Kleine herstellingen en het onderhoud van de binnenzijde van het gehuurde komen voor rekening van huurder. Groot onderhoud en onderhoud aan de constructie, het dak en de gevels komen voor rekening van verhuurder.
6.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
6.3 Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde, met uitzondering van veranderingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt.
6.4 Huurder sluit voor eigen rekening een verzekering af voor zijn inventaris en voor zijn aansprakelijkheid tegenover derden.
6.5 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het gehuurde ligt.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te Goes op 16 oktober 2023.

Namens verhuurder, Lindenhaeghe Vastgoed I B.V.:

_____

Huurder, Optiek Van Leeuwen B.V.:

_____